

Secretaría de Seguridad Pública**Plataforma México. Servicios de Telecomunicaciones y Bienes Informáticos**

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-36100-02-0016

GB-113

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado en el Programa Plataforma México, en relación con la adquisición de servicios de telecomunicaciones y de bienes informáticos, para verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

	Miles de Pesos
Universo Seleccionado	1,898,114.6
Muestra Auditada	1,042,278.4
Representatividad de la Muestra	54.9 %

Se revisaron 1,042,278.4 miles de pesos que correspondieron a las partidas presupuestales 31602 "Servicios de Telecomunicaciones" por 605,577.0 miles de pesos y 51501 "Bienes Informáticos" por 436,701.4 miles de pesos, y que representaron el 54.9% del presupuesto ejercido por 1,898,114.6 miles de pesos por la Coordinación General de la Plataforma México.

Antecedentes

Con base en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000, se crea la SSP, teniendo como propósito el desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política en contra del crimen en el ámbito federal, a fin de controlar y disminuir los delitos y lograr que la sociedad mexicana viva en un clima de confianza, mediante la preservación del orden y la paz públicos en estricta observancia de los derechos humanos.

El gobierno federal se planteó, como uno de sus principales retos, la reorientación integral del modelo de policía que había venido funcionando hasta entonces, con base en una profunda modificación de las formas de organización, las metodologías, políticas y procedimientos de actuación policial, y aprovechamiento integral de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como de la profesionalización y el servicio de carrera policial, como ejes rectores del cambio propuesto; por lo que el 12 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la SSP, con el cual se lleva la realineación de las atribuciones al modelo policial planteado, y que dio paso a la creación de nuevas unidades administrativas de la estructura básica; dentro de las cuales, la Coordinación General de la Plataforma México (CGPM) dependiente de la Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional de la SSP, le asignó la tarea de establecer la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de información del Sistema Plataforma México con el fin de asegurar la captación, análisis, procesamiento y explotación de la información de manera oportuna, veraz y confiable, garantizando el apoyo tecnológico de punta necesario para el desarrollo de la labor de investigación y de reacción proporcionando las bases para una articulación coordinada en la prevención y combate del delito en los tres órdenes de gobierno, atendiendo los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A raíz de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de la SSP el 28 de abril de 2010, cambió la estructura programática y la CGPM quedó adscrita a la Subsecretaría de Tecnología de la Información.

La CGPM tiene por objetivo administrar los sistemas informáticos, de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica del Sistema Plataforma México, para facilitar el intercambio de información en materia de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, con el fin de fortalecer los sistemas de información que apoyan las acciones para la preservación de la seguridad pública nacional.

Dentro de su Misión se establece la de contribuir a la consolidación del Sistema Plataforma México con el propósito de integrar todas las tecnologías de la información y hacerlas accesibles al profesional de la seguridad pública, con la finalidad de que cuente con todos los elementos de información para el combate al delito, mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y productos tecnológicos que operen en forma homologada en todas las instancias policiales y de procuración de justicia del país.

En su Visión enmarca ser el medio que permita la interoperatividad del Sistema Único de Información Criminal, estableciendo la interconexión de voz, video e imágenes a través de un esquema eficaz de consulta que facilite el intercambio de información en materia de seguridad pública entre las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, dependencias federales, estados y municipios del país.

Por lo que se refiere al concepto Plataforma México, se define como un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, para que las instancias policiales y de procuración de

justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados.

La Plataforma México es una red de interconexión nacional que brinda servicios de voz, datos, radiocomunicaciones, vídeo e imagen entre los estados, los municipios y la federación.

Se han escalado las capacidades operativas y tecnológicas al intensificarse el uso de sistemas y tecnologías de la información por las instancias gubernamentales policiales, penitenciarias y de procuración de justicia conectadas a Plataforma México, lo que se ha traducido en la generación de inteligencia operativa al captarse y procesarse información criminal confiable del ámbito federal y local para apoyar las investigaciones y el despliegue de fuerza policial del estado.

En el ejercicio de 2011, la CGPM ejerció recursos en el programa presupuestario R003 "Plataforma México" por 1,898,114.6 miles de pesos, de los cuales erogó en las partidas presupuestales 31602 "Servicios de Telecomunicaciones" 605,577.0 miles de pesos y 51501 "Bienes Informáticos" 436,701.4 miles de pesos, que representan el 31.9 y 23.0% del programa, ocupando el primero y segundo lugar de las 49 partidas presupuestales que ejercieron presupuesto en ese programa.

Resultados

1. Se constató que la CGPM y la DGPOP contaron con sus respectivos Manuales de Organización Específicos vigentes autorizados por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en su cuarta y octava sesión extraordinaria; asimismo, están validados y aprobados por los responsables de la operación y se registraron por la DGPOP de la SSP el 19 de octubre y 11 de noviembre de 2011, respectivamente; también, se comprobó que fueron difundidos a través de la normateca interna de la intranet de la SSP. En relación con el Manual de Organización Específico de la DGRMSG se comprobó que está autorizado y validado por los responsables de su operación, y que fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en su séptima sesión extraordinaria efectuada el 13 de julio de 2011, por lo que el documento se registró en la DGPOP con fecha 30 de diciembre de 2011; asimismo, con el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/00011/2012 del 2 de enero de 2012, el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales informó a su personal que en el desempeño de sus funciones deberán apegarse a los manuales de organización y de procedimientos, los cuales se difunden en la normateca interna disponible para su consulta e impresión.

Respecto de los Manuales de Procedimientos vigentes en el ejercicio 2011, se comprobó que los correspondientes a la CGPM y a la DGPOP se actualizaron en enero de 2012 y se aprobaron en la primera sesión ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SSP; asimismo, se autorizaron y registraron por la DGPOP el 12 de abril y 6 de julio de 2012, respectivamente, y se difundieron en la normateca interna de la página web de la intranet de la SSP.

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos de la DGRMSG autorizado en el 2009, no se encontraba actualizado de acuerdo con la estructura orgánica y las funciones establecidas en el Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2010. Al respecto, la entidad fiscalizada presentó el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGACN/DAN/123/2012, de fecha 13 de septiembre de 2012, con el cual la Directora de Actualización de Normas de la SSP notificó al Director General Adjunto de Adquisiciones y Servicios Generales, que el 10 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican; con dicho acuerdo, señala que se asumió el compromiso de emprender un proceso de desregulación a fondo de la normatividad de la Administración Pública Federal, con el objeto de reducir y simplificar al máximo las disposiciones administrativas y eliminar toda aquella regulación, requisitos, duplicidad de información y trámites innecesarios que permitan consolidar un régimen de certidumbre jurídica, en donde la plena eficacia de las normas aplicables a particulares y a gobernantes, les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y libertades; la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió manuales administrativos de observancia general para la Administración Pública Federal en diversas materias, incluyendo entre ellas las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

También, se informó que con fundamento en lo previsto en la fracción II del artículo 2 del acuerdo antes referido, que señala los supuestos de excepción para actualizar la norma, se expidieron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles, el 20 de enero, el 10 de febrero y el 10 de agosto, todos en el año 2012, respectivamente, por lo que en el ejercicio 2011 los manuales de Procedimientos no eran susceptibles de ser actualizados. Al respecto, con el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGACN/DAN/120/2012 del 5 de septiembre de 2012, la Dirección de Actualización de Normas de la SSP solicitó el pronunciamiento de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP para que le informe la viabilidad en la emisión de los manuales de Procedimientos y evitar contravenir el acuerdo citado.

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que “El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, (...)”.

Con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales de la auditoría, la SSP presentó el oficio núm. UNCP/309/TU/0688/2012 del 8 de octubre de 2012, con el cual la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP señaló que “El 10 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican”, que en sus artículos Primero y Segundo, fracciones II y IV establecen respectivamente la prohibición expresa para la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República para emitir regulación adicional a las disposiciones, políticas o estrategias,

acciones o criterios y procedimientos expedidos por esta Secretaría de la Función Pública en materia de auditorías; adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público, control interno, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, recursos financieros, humanos y materiales, tecnologías de información y comunicaciones y transparencia y rendición de cuentas,...", excepto que deba cumplirse con una obligación establecida en ley o en reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedida por el titular del Ejecutivo Federal o, por su propia naturaleza, deban emitirse o actualizarse de manera periódica; asimismo, señaló que tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como los acuerdos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, las dependencias y entidades emitirán por conducto de su titular las políticas, bases y lineamientos en las materias referidas; asimismo, en materia de recursos materiales y servicios generales existen disposiciones expresas que se emitirán por conducto de sus oficiales mayores o equivalentes, los lineamientos y procedimientos institucionales específicos, manuales, instructivos y formatos que se requieran para la adecuada administración y control de los bienes muebles, almacenes e inventarios.

Ante la respuesta de la Secretaría de la Función Pública se confirma que la DGRMSG debe contar con su Manual de Procedimientos actualizado conforme al Reglamento de la SSP.

Al respecto, la Directora de Actualización de Normas de la SSP informó que para evitar la recurrencia de las observaciones realizadas se presenta el proyecto de Plan de Trabajo de las acciones que, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SSP realizará para la actualización de los Manuales de Procedimientos a su cargo, a partir de la segunda mitad del ejercicio fiscal 2012 y concluirá en abril de 2013. Por lo tanto, continúa la observación hasta que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales emita su Manual de Procedimientos.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-001

2. Se constató que la estructura orgánica de la SSP, en específico la de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información (incluyendo la Coordinación General de la Plataforma México) vigente en el 2011, estuvo aprobada y registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP, en el ámbito de sus respectivas competencias, como se muestra a continuación:

Como consecuencia de los cambios que sufrió el Reglamento Interior de la SSP el 28 de abril de 2010, mediante los oficios núms. SSP/OM/00057/2010 y SSP/OM/00132/2010, de fechas 26 de mayo y 24 de agosto del 2010, respectivamente, el Oficial Mayor informó al Director General de Recursos Humanos la autorización de la modificación de la Estructura Orgánica Básica, No básica, de Puestos de Enlace y Operativos que considera movimientos de cancelación, creación compensada, conversión, cambio de denominación, cambio de adscripción y cambio de tipo de puesto; asimismo, emitió el dictamen administrativo de la propuesta de modificación de la Estructura Orgánica No Básica y de Puestos de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública núm. 10/2010/DGRH/DO/09, en el cual se dictaminó procedente la propuesta para realizar cambios en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información (incluyendo la Coordinación General de la Plataforma México) con vigencia del 1 de septiembre de 2010; dicha autorización se le hace del conocimiento al Director General

de Recursos Humanos mediante el oficio núm. SSP/OM/00160/2010 del 27 de octubre de 2010.

Al respecto, con los oficios núms. 315-A-6321 y 315-A-6322 del 6 de diciembre de 2010, la SHCP remitió a la Directora General de Programación, Organización y Presupuesto de la SSP copia del dictamen y la memoria de cálculo que considera los movimientos de transferencia de plazas, conversiones de plazas y categorías; asimismo, mediante los oficios núms. SSFP/408/1045/2010 y SSFP/408/DHO/20172 ambos del 6 de diciembre de 2010, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP y la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la Administración Pública Federal de la SFP aprobaron y registraron la modificación a la estructura de la SSP con vigencia del 1 de septiembre de 2010.

Por último, mediante el oficio núm. SSP/OM/DGRH/0000044/2011 del 21 de enero de 2011, el Director General de Recursos Humanos de la SSP, comunicó al Subsecretario de Tecnologías de la Información (incluyen los cambios de la Coordinación General de la Plataforma México) los movimientos de cambio de adscripción, de denominación, de tipo de puesto, de creación compensada y reubicación interna, así como las estructuras orgánicas no básicas registradas ante la SHCP y SFP.

3. Se detectaron deficiencias en la programación y presupuestación de los recursos correspondientes al ejercicio 2011, toda vez que se comprobó que en el Anteproyecto del Presupuesto de la CGPM enviado a la DGPOP de la SSP con el oficio núm. SSP/STI/CGPM/OF.3082/10 del 20 de julio de 2010, se solicitó un presupuesto por 893,981.4 miles de pesos considerando recursos para el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", actualmente denominado "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" por 515,700.0 miles de pesos. Asimismo, en el calendario original del Presupuesto Asignado 2011 por clave presupuestaria, el cual contiene el presupuesto aprobado y distribuido en forma desagregada a nivel de clave presupuestaria y por cada una de las partidas de gasto, comunicado por la DGPOP a la CGPM mediante el oficio núm. DGPOP/0001806/2010, de fecha 28 de diciembre de 2010, se observó que a esa unidad se le autorizó ejercer un importe de 515,700.0 miles de pesos con cargo en la partida 56501 "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones".

Sin embargo, se previó utilizar el monto solicitado por 515,700.0 miles de pesos en su totalidad en la partida 56501 "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones", no obstante que la CGPM ya contaba con compromisos para adquirir bienes con cargo en la partida presupuestal 51501 "Bienes Informáticos", tal es el caso del contrato plurianual núm. OM/DGRMSG/AD/035/2010 con vigencia del 3 de noviembre de 2010 al 30 de noviembre de 2011, el cual inició su procedimiento de adjudicación con las cotizaciones de los bienes a partir del 17 de mayo de 2010 y comprometió recursos en dicha partida por 138,522.1 miles de pesos para el ejercicio 2011.

Por otro lado, se constató que la SSP contó con su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio 2011, aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios mediante el acuerdo núm. 08/01/ORD/2011 de su primera sesión ordinaria del 31 de enero de 2011, el cual fue ingresado al portal de la SFP

el 18 de febrero de 2011; sin embargo, se observó que en el Capítulo 5000 sólo se incluyeron los 515,700.0 miles de pesos con cargo en la partida 56501 "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones" y no se consideraron las adquisiciones de bienes con cargo en la partida 51501 "Bienes Informáticos", aun cuando a esa fecha ya se tenía conocimiento de los compromisos adquiridos con la celebración del contrato plurianual núm. OM/DGRMSG/AD/035/2010 del 3 de noviembre de 2010.

Al respecto, el Director de Licitaciones y Concursos, mediante oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGAASG/DLC/846/2012 del 12 de septiembre de 2012, manifestó que el Programa se genera a partir de los montos de las contrataciones que se pretenden formalizar durante un ejercicio fiscal, por lo que el programa 2011 se integró a partir de la información que es proporcionada por las áreas; en ese sentido, la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Servicios Generales solicitó oportunamente a los titulares de cada área la información correspondiente; no obstante, no puede incluir nada que no le hayan solicitado las áreas responsables; por lo que se observan fallas de control interno por parte de las áreas requirentes para cumplir con las funciones que le competen y reportar los bienes que debieron integrarse en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales de la auditoría, la SSP remitió nota informativa de la Dirección de Licitaciones y Concursos sin fecha, que da un panorama general de las actividades que están realizando para el seguimiento y modificación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2012, así como la propuesta de que durante el presente ejercicio (2012) se someterá a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SSP la modificación al numeral 1 "Planeación, programación y presupuestación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SSP, con la finalidad de establecer que todas las contrataciones de bienes, arrendamientos y servicios, incluyendo las que deriven de contratos plurianuales, deben estar previstas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente a cada ejercicio fiscal.

Asimismo, con el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGAASG/DLC/985/2012 del 11 de octubre de 2012, el Director de Licitaciones y Concursos solicitó a los Titulares de las Unidades Administrativas de la SSP que en términos de la normativa corresponde a cada unidad administrativa reportar de forma mensual las cancelaciones, modificaciones o adiciones correspondientes que se realicen al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2012, a efecto de que se encuentre en posibilidad de actualizar debidamente la información en el sistema de compras gubernamentales CompraNet. También, les solicitó que, a más tardar el 24 de octubre de 2012, remitan el avance de cumplimiento de las necesidades de bienes o servicios, las solicitudes de contratación, la actualización de bienes considerados en el Programa Anual de Adquisiciones y la información que se remita para actualizar dicho programa debe incluir los instrumentos contractuales de carácter plurianual vigente.

Además, señaló que emitirá un oficio en el cual solicitará todas las contrataciones de bienes, arrendamientos y servicios que deberán estar previstas en el Programa Anual de Adquisiciones 2013, incluyendo aquella información de los contratos plurianuales, por lo

que cada unidad remitirá el documento que contenga la identificación de las necesidades anuales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-002

4. De acuerdo con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, el presupuesto original autorizado en el programa presupuestario R003 "Plataforma México" ascendió a 1,496,641.0; importe que se modificó mediante diversas ampliaciones netas por 401,473.6 miles de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 1,898,114.6 miles de pesos que se ejerció en su totalidad.

Sobre el particular, se constató que el presupuesto modificado por 1,898,114.6 miles de pesos se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria autorizados por la DGPOP de la SSP y por la SHCP, los cuales se elaboraron de conformidad con la normativa; además, los movimientos presupuestarios se registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuación Presupuestaria (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una vez que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en la normativa.

Asimismo, se comprobó que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido que se reportaron en la Cuenta Pública de 2011 coincidieron con las registradas por la DGPOP en los auxiliares presupuestarios y en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento de la norma.

5. Se constató que mediante el acuerdo núm. 41/10/EXT/2010 de la Sesión Décima Extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 2010, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) aprobó la actualización de su Manual de Integración y Funcionamiento; asimismo, se comprobó que a través del acuerdo núm. 69/12/ORD/2010 de la Décima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2010, aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2011, las cuales se llevaron a cabo una vez al mes, y que todas las sesiones ordinarias y extraordinarias se respaldaron en sus respectivas actas, y contaron con el quórum requerido.

Sin embargo, se determinó que las sesiones ordinarias primera, segunda, tercera y quinta, se celebraron entre tres y cinco días después de lo programado; además, las actas de las sesiones Novena ordinaria y extraordinaria no se encuentran firmadas por todos los integrantes del Comité, toda vez que en la primera faltó la firma del presidente suplente y la del asesor representante del Órgano Interno de Control, y en la segunda, el acta carece de la totalidad de las firmas de los funcionarios que participaron en la sesión.

Sobre el particular, la SSP presentó atentas notas de fechas 25 de enero, 21 de febrero, 24 de marzo y 26 de mayo de 2011, en las que se justificaron las razones por las cuales se difirieron las fechas establecidas originalmente para llevar a cabo las sesiones ordinarias primera, segunda, tercera y quinta; asimismo, se proporcionó evidencia de la regularización de las firmas de las actas de las sesiones novena ordinaria y extraordinaria, con lo cual se considera solventada la observación.

6. Se revisaron 27 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) generadas en el ejercicio de 2011, por un monto de 1,042,278.4 miles de pesos, con cargo en las partidas presupuestales 31602 "Servicios de Telecomunicaciones" y 51501 "Bienes Informáticos", y como resultado se constató que se emitieron conforme a la normativa, ya que cuentan con número de folio, fecha de expedición y de aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas; asimismo, la DGPOP las registró en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC) y en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) en tiempo y forma, en cumplimiento de la norma.

Además, las erogaciones revisadas correspondientes a las partidas sujetas a revisión, salvo excepciones que más adelante se comentan, se sustentaron en las facturas originales que contenían los requisitos fiscales exigidos por la normativa.

7. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2011, en las partidas 31602 "Servicios de Telecomunicaciones" y 51501 "Bienes Informáticos", se ejercieron 605,577.0 y 436,701.4 miles de pesos, respectivamente, los cuales se revisaron al 100.0%. Al respecto, se realizaron cinco adjudicaciones directas con dos convenios modificatorios, como se señala a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN REVISADOS EN EL EJERCICIO 2011

(Miles de pesos)

CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	MONTO		
			MINIMO	MAXIMO	EJERCIDO
SESNP-AD41-C-28-07	18/09/2007	18-09-2007 al 31-12-2012	585,000.0	975,000.0	267,394.5
Convenio modificatorio	31/12/2008	18-09-2007 al 31-12-2012			
OM/DGRMSG/AD/063/2008	24/09/2008	24-09-2008 al 31-12-2012	332,656.6	831,641.5	280,773.5
OM/DGRMSG/AD/074/2008	06/11/2008	6-11-2008 al 31-12-2012	99,315.8	248,289.6	57,409.0
Subtotal partida 31602 "Servicios de Telecomunicaciones"					<u>605,577.0</u>
OM/DGRMSG/AD/035/2010	03/11/2010	3-11-2010 al 30-11-2011		168,551.9	138,522.1
Convenio modificatorio 01/11	12-10-2011	3-11-2010 al 30-11-2011		6,857.7	
OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011	12/04/2011	12-04-2011 al 23-05-2011		8,891.8	8,891.9
OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011	11-10-2011	11-10-2011 al 31-12- 2011		88,223.0	63,518.7
OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011	11/10/2011	11-10-2011 al 14-12-2011		150,317.2	150,317.3
OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011	11/10/2011	11-10-2011 al 31-12- 2011		75,451.4	75,451.4
Subtotal partida 51501 "Bienes Informáticos"					<u>436,701.4</u>
Total					<u>1,042,278.4</u>

FUENTE: Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas de las partidas 31602 y 51501 del ejercicio 2011.

Sobre el particular, se constató que en términos generales, los procedimientos de adjudicación directa revisados se realizaron de acuerdo con la normativa, ya que se

ajustaron a los montos máximos autorizados, se respaldaron en las solicitudes de las áreas requirentes y con la respectiva suficiencia presupuestal, así como en los escritos debidamente firmados que contienen las justificaciones en las que se sustentó la selección de los procedimientos de adjudicación; además, los expedientes de contratación se integraron con la documentación legal y administrativa de los participantes, con los oficios de notificación, los contratos, los convenios modificatorios, las fianzas para garantizar el cumplimiento de los contratos, excepto por las observaciones que se describen de manera específica en otros resultados de este informe.

Por otro lado, los contratos y convenios modificatorios se firmaron por los servidores públicos de la entidad fiscalizada facultados y se elaboraron considerando los requisitos señalados en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, se celebraron dentro del plazo establecido en el artículo 46, párrafo primero, del ordenamiento jurídico señalado anteriormente.

También, se verificó que la adquisición de bienes de inversión con cargo en la partida 51501 "Bienes Informáticos" se registró en la cartera de inversión a cargo de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y contó con la autorización por el Oficial Mayor de la SSP, mediante los oficios de liberación de inversión (OLI), los cuales se presentaron ante la SHCP antes del procedimiento de contratación.

8. Se constató que en la elaboración de dos contratos, con un monto ejercido en 2011 por 84,343.3 miles de pesos, no se cumplieron uno o más requisitos establecidos por la normativa, como se indica a continuación:

- En los anexos únicos de los contratos núms. OM/DGRMSG/AD/016/2011 y OM/DGRMSG/AD/038/2011, los cuales sustentan erogaciones en 2011 por 8,891.9 y 75,451.4 miles de pesos, que se celebraron para la adquisición de "Infraestructura de cómputo (...)" y "Equipamiento de la infraestructura (...)", respectivamente, no se señalaron los precios unitarios de los bienes; sólo se detallan los conceptos que los componen.

Al respecto, mediante el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGACN/DCP/1418/2012 del 12 de septiembre de 2012, la Directora de Contratos y Pedidos señaló que la elaboración de los anexos técnicos es responsabilidad de las áreas requirentes de la contratación y son los que deben de contemplar la descripción pormenorizada de bienes y las cantidades requeridas para satisfacer sus necesidades, y que el contenido de los anexos únicos de los contratos no puede variar respecto de los elaborados por las áreas requirentes, por lo que los contratos en cuestión amparan la contratación de una (cantidad) solución (unidad de medida) porque así fue solicitado por el área (CGPM) dictaminado técnicamente por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y cotizado por el proveedor respectivo, y los precios unitarios de los contratos amparan el importe total de una solución (lo que se considera un "llave en mano"), conforme a lo solicitado por la CGPM y los componentes de la misma se encuentran contenidos en el anexo único del contrato respectivo; es decir, prevén un costo unitario que corresponde al de la solución que en cada caso fue adquirida y que fueron motivo de una investigación de mercado y de un dictamen de factibilidad.

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, el concepto "llave en mano" no está contemplado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este tipo de contrataciones está referida en el artículo 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, el cual establece que las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse a precio alzado y las proposiciones que presentan los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deben desglosarse por lo menos en cinco actividades principales.

Con motivo de la reunión de presentación de los resultados finales, la SSP remitió el oficio núm. SSP/OM/UAI/DGRMSG/DGACN/DCP/1559/2012 de fecha 11 de octubre de 2012, con el cual la Directora de Contratos y Pedidos informó que el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público enlista los elementos que, en lo aplicable, deben preverse en los instrumentos de contratación, lo cual implica que su incorporación debe realizarse atendiendo a la naturaleza u objeto de la contratación que en cada caso se requiere, por lo que la CGPM requirió la adquisición de una solución que consistía en la conjunción de diversos elementos o componentes, a fin de obtener una funcionalidad específica en materia de tecnología.

Para ello, adjuntó el pronunciamiento realizado mediante correo electrónico por la Dirección General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública, en el que se señaló que "(...) las fracciones VI y XIV del numeral en cita, relativos al precio unitario e importe total, así como el plazo y condiciones de pago, son requisitos esenciales del contrato y deberán incorporarse indefectiblemente en ellos, ajustándose a la naturaleza propia del objeto del contrato y a la normatividad aplicable vigente (...)".

En consecuencia, este Órgano Fiscalizador Superior considera que se deben estipular en los contratos los precios unitarios de los bienes adquiridos, toda vez que como se mencionó los objetos de los contratos señalados fueron la adquisición de "Infraestructura de cómputo (...)" y "Equipamiento de la infraestructura (...)"; además, con la verificación física de los bienes se demostró que es factible que se establezcan los precios unitarios de los activos que integran dichos contratos, ya que de acuerdo con los controles presentados por el área en donde se encuentran ubicados los bienes, se detallan los bienes que integran ambos contratos señalando los precios unitarios, número de inventario o, en su caso, número de serie.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-003

9. Se revisaron los bienes y servicios que se adquirieron mediante los contratos núms. OM/DGRMSG/AD/035/2010 y su convenio modificatorio 01/11, OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, por importe total ejercido en 2011 de 436,701.4 miles de pesos, con cargo a la partida 31602 "Servicios de Telecomunicaciones", y se comprobó que con excepción de las irregularidades que se detallan más adelante, se recibieron en tiempo y forma, según consta en las respectivas actas de entrega recepción de los bienes y servicios debidamente firmadas, están resguardados, inventariados, asegurados y se registraron contablemente como patrimonio de la SSP, en cumplimiento de la normativa.

10. Se inspeccionaron físicamente los bienes adquiridos mediante los contratos núms. OM/DGRMSG/AD/035/2010 y su convenio modificatorio número 01/11, OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, por importe total ejercido en 2011 de 436,701.4 miles de pesos, y como resultado se determinó lo siguiente:

1. De conformidad con el anexo único del contrato núm. OM/DGRMSG/AD/035/2010, su convenio modificatorio 01/11 y el Resguardo General de Activo Fijo número SAI 04395 del 29 de junio de 2012, emitido por el área de almacenes e inventarios de la SSP, se adquirieron 155 bienes para el equipamiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Datos Alterno. Al respecto, se constató la existencia de 149 de ellos; de los seis restantes no fue posible observarlos físicamente, ya que se encuentran instalados detrás de plafones fijos del inmueble. Cabe señalar que de los 149 bienes inspeccionados, 71 tenían adherida su etiqueta de inventario, 8 aun cuando contaron con una etiqueta de inventario no es legible su número asignado; y en los 70 gabinetes restantes, físicamente no se identificó la existencia de la etiqueta correspondiente, no obstante que en el documento "Resguardo General" cuentan con su número de inventario.

Asimismo, se observó que en el anexo único del contrato se identificó un "Sistema de Extinción a Base de Gas Inerte", al cual la entidad fiscalizada lo toma como un bien (una unidad); no obstante, está integrado por 16 tanques a los que se les asignó el mismo número de inventario (C420000046 1231005), los cuales no están relacionados en el inventario elaborado por el área de almacenes e inventarios ni en el "Resguardo General". Cabe señalar que en el contrato y en su convenio modificatorio sólo se señaló la adquisición de un Sistema (considerado por la CGPM como un servicio), sin describir los bienes que lo integran, por lo que no fue posible corroborar que los bienes inspeccionados corresponden a la cantidad y características necesarias para el Equipamiento de la Infraestructura Tecnológica del Centro de Datos Alterno. Además, se identificaron físicamente 16 tanques más con número de inventario I210000074 1240997 que se encuentran registrados en el Resguardo General. Sin embargo, no se pudo identificar que correspondan al contrato núm. OM/DGRMSG/AD/035/2010 ni a su convenio modificatorio 01/11.

También, se identificó en el anexo del contrato un lote denominado "Sistema de Control para la Interconexión Plataforma Abierta" sin que fuera posible conocer cuántos bienes lo componen, aunque en el "Resguardo General" se indica que está integrado por seis componentes; por último, se comenta que en el anexo único del contrato se identificó la implementación del sistema de detección de incendios compuesto por tres lotes denominados "Sistema de Detección", "Sistema de Extracción de Agente Extintor" y "Sistema de Detección Temprana", los cuales no se identificaron en el "Resguardo General".

2. Se comprobó la existencia de los bienes adquiridos con los contratos núms. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011; sin embargo, ninguno contó con su número de inventario.

3. En relación con el contrato núm. OM/DGRMSG/AD/035/2010 y su convenio modificatorio número 01/11, se observó que de los bienes correspondientes a las facturas núms. DF1444 del 15 de noviembre de 2011, y 45663 del 10 de diciembre de 2010, no se proporcionaron los resguardos respectivos.
4. Con respecto a los resguardos de los contratos núms. OM/DGRMSG/AD/035/2010 y su convenio modificatorio número 01/11, OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, se observaron inconsistencias en su elaboración, ya que en algunos casos registran correctamente los bienes de activo fijo con su costo unitario; sin embargo, en otros se registran los bienes sin costo unitario y reflejan el monto total de lo facturado, es decir, incluyen el costo asociado de los servicios.
5. Como evidencia de la entrega de los bienes y servicios amparados con los contratos núms. OM/DGRMSG/AD/035/2010 y su convenio modificatorio número 01/11, OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011, y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, se elaboraron las actas de entrega recepción como correspondía; sin embargo, en ninguna de ellas se menciona la comparecencia de un representante del almacén.
6. Se observó que en las actas de entrega recepción de los contratos núms. OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, no se acreditó que alguno de estos bienes se recibieron en el Distrito Federal, en contravención de lo estipulado en dichos contratos y sus anexos únicos, en donde se mencionó que los bienes se entregarían en el Distrito Federal.

En respuesta a los resultados finales, la SSP informó que durante el presente ejercicio fiscal se someterá a consideración del CAAS de la SSP la modificación al Numeral 20 "Supervisión y Control para la recepción de los bienes" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SSP, con la finalidad de "(...) establecer la prohibición expresa para registrar de forma unitaria los proyectos que impliquen la conjunción de diversos elementos con una funcionalidad específica en materia de tecnología considerados por las áreas requirentes de esta Dependencia como "Soluciones", estableciendo la obligación de asignar un número de inventario específico a cada uno de los bienes que las componen.

"Asimismo. se incorporará una disposición transitoria que permita llevar a cabo la aplicación de las referidas medidas de control a aquellas "Soluciones" adquiridas en ejercicios fiscales anteriores a su emisión, acorde a las disposiciones vigentes en la materia."

Además, manifestó que con fecha 6 de marzo de 2012, mediante oficio SSP/OM/UAI/DGRMSG/307/2012, la DGRMSG hizo del conocimiento a los Titulares de las Unidades Administrativas de la SSP, las medidas de control interno contenidas en el documento denominado "Miscelánea en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", instrumento de apoyo que coadyuvará al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, no se solventa la observación, toda vez que durante la revisión física de los bienes, en la mayoría de los casos, se proporcionaron resguardos e inventarios individuales y etiquetados, y después de la presentación de los resultados de auditoría, la SSP proporcionó un documento denominado "Resguardo individual de activo fijo", el cual contiene un solo número de inventario considerando un solo bien de forma general, el cual denominan como "solución". Esto no permite que la SSP tenga identificados la totalidad de sus bienes, y por lo tanto, desconoce el universo de sus activos.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-004
11-0-04100-02-0016-01-005

11. Se revisó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los contratos núms. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, los cuales en su conjunto ejercieron en 2011 un monto por 298,179.3 miles de pesos, y como resultado se determinó lo siguiente:

- Respecto del contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, por 8,891.9 miles de pesos, la entrega recepción de la totalidad de la adquisición se realizó mediante un acta de fecha 23 de mayo de 2011; no obstante, no se dejó constancia de que el proveedor entregó cada una de las actividades señaladas en el Plan Detallado de Trabajo del Anexo Único del contrato que nos ocupa en las fechas establecidas para ello.

Cabe señalar que mediante el oficio núm. SSP/STI/CGPRM/DGAII/DAT/OF.222/12 del 18 de septiembre de 2012, el Director de Administración Tecnológica de la CGPM informó que los bienes fueron entregados en tiempo y forma de acuerdo a los términos del contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, anexando las facturas y un documento denominado "Aceptación de cierre de proyecto"; sin embargo, no se proporcionó el plan detallado de trabajo que, en su momento, debió elaborar el proveedor, en el cual se establecieran los plazos de entrega de cada actividad.

- En el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011 por un monto ejercido de 63,518.7 miles de pesos, se constató que los bienes se entregaron mediante acta de entrega-recepción de fecha 21 de noviembre de 2011; además, en su Anexo Único se estableció que la entrega de los bienes, la instalación, configuración y puesta a punto se realizarían de acuerdo con el Plan de Trabajo entregado por el Proveedor. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un plan de trabajo el cual carece de título, nombre, logotipo de la empresa y fechas a cumplir, por lo que no se puede relacionar con el contrato en revisión.

Al respecto, el Director de Administración Tecnológica de la CGPM manifestó que no existe un formato predeterminado para la presentación de los programas de trabajo y se adjuntó escrito de fecha 14 de septiembre de 2012, emitido por el proveedor, que contiene la firma y rúbrica de una persona que labora en la empresa que coincide con la contenida en el plan de trabajo señalado en el párrafo anterior; sin embargo, no se presentó la documentación con la cual se demuestre las fechas en las que el proveedor

entregó cada una de las actividades señaladas en el Plan Detallado de Trabajo del Anexo Único del contrato en comento.

- En relación con el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011, con un monto ejercido por 150,317.3 miles de pesos, celebrado para la adquisición de la infraestructura de telecomunicaciones para el centro de datos alterno, se comprobó que la entrega recepción de la infraestructura (Hardware) de telecomunicaciones se realizó mediante un acta de fecha 5 de diciembre de 2011; sin embargo, según los días establecidos en el anexo único del contrato la fecha de entrega debió ser el 26 de noviembre de 2011; es decir, la entrega se realizó con nueve días de atraso, sin que se proporcionara evidencia de la aplicación de la correspondiente pena convencional por 12,958.4 miles de pesos de acuerdo con lo señalado en el contrato y su anexo único.

Sobre el particular, la SSP remitió el oficio núm. SSP/STI/CGPM/OF.6560/12 del 8 de octubre de 2012, con el cual el Coordinador General de la Plataforma México envió un escrito del proveedor de fecha 25 de noviembre de 2011, en el que se anexa el resumen de componentes de la infraestructura de telecomunicaciones para el centro de datos alterno incluyendo los números de serie de los equipos entregados por cada módulo; asimismo, remitió el reporte de actividades y resultados emitido por el funcionario comisionado en el que se describe las actividades realizadas del 16 al 25 de octubre de 2011, para la entrega recepción de los bienes comprometidos de conformidad con el anexo único y plan de trabajo; sin embargo, no se identifican a que contrato corresponden.

No obstante lo anterior, los documentos presentados no son claros ni evidencian que corresponden a los bienes relacionados en el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011, lo que resta transparencia a la entrega recepción de los bienes en cuestión.

- En el caso del contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, con un monto ejercido por 75,451.4 miles de pesos, celebrado para la adquisición de infraestructura de almacenamiento para el centro de datos alterno de la Plataforma México, se constató que según el Plan de Trabajo presentado por el proveedor (en el cual de acuerdo al contrato se estipularon los plazos de entrega e instalación de los equipos adquiridos) la entrega e instalación debió realizarse el 17 de octubre de 2011; no obstante, según el acta de entrega recepción, los bienes se entregaron el 20 de octubre de 2011 con tres días de atraso, sin que se mostrara evidencia de la aplicación de la pena convencional establecida en el contrato y su anexo único por 1,157.9 miles de pesos.

Al respecto, mediante el oficio núm. DGPOP/1979/2012, la entidad fiscalizada informó que el área responsable se encuentra en proceso de integración de la información y documentación.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-006
11-0-04100-02-0016-01-007
11-0-04100-02-0016-01-008
11-0-04100-02-0016-03-001
11-0-04100-02-0016-03-002

12. Se revisó la documentación comprobatoria del gasto con cargo en la partida 31602 "Servicios de Telecomunicaciones", correspondiente a tres contratos y un convenio modificatorio por un monto ejercido en 2011 de 605,577.0 miles de pesos, y como resultado se observó lo siguiente:

- Respecto del contrato núm. SESNSP-AD41-C28-07 y su convenio modificatorio, que sustentan la obligación de pago de erogaciones por 267,394.5 miles de pesos, se observó que el proveedor Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., presentó 19 facturas, las cuales anexan el documento denominado "Facturación Plataforma México 1era Etapa", en el que se describen servicios en otros lugares, por un monto de 4,044.3 miles de pesos; sin embargo, en el contrato no se consideraron.
- En relación con el contrato núm. OM/DGRMSG/AD/063/2008, que sustenta la obligación de pago de erogaciones por 24,185.4 miles de pesos, el proveedor Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., emitió 22 facturas anexando un documento dividido en tres apartados denominados "1.0 Estaciones Policiales", "2.0 MEGANIT" y "3.0 Incrementales", de los cuales el último se divide en tres conceptos de pagos "3.1 GCIES (Servicios a Grupo Coordinador de Instalaciones Estratégicas)", "3.2 Servicios de Líneas Directa - Blue Lines" y "3.3 Otros".

En el caso del concepto "3.1 GCIES", se estipuló que los servicios se recibieron en 17 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; en el concepto "3.2 Servicios de Líneas Directa - Blue Lines", no se mencionan los lugares, dependencia, comisaria, comandancia, etc., donde se prestaron los servicios, únicamente se indica "Proyecto Unidades de Enlace (Blue Lines)"; y en el caso del concepto "3.3 Otros", sólo se menciona un lugar de prestación del servicio; no obstante, en el contrato se señaló que el "EL PROVEEDOR" se obliga a llevar a cabo la prestación de "LOS SERVICIOS" en los lugares y de acuerdo con las características, periodicidad y horarios descritos en el "ANEXO UNICO", el cual presentó un apartado de "Relación de los Sitios a Migrar", sin que se identifiquen los servicios prestados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que contravino la cláusula novena y el numeral 2, párrafo segundo, del anexo único del contrato núm. OM/DGRMSG/AD/063/2008.

En respuesta a los resultados finales, la SSP informó que con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las facultades previstas en el artículo 20, fracciones I y VII, del Reglamento Interior de la SSP, vigente en esa fecha, la Dirección General de Asuntos Internacionales, con el oficio núm. SSP/DGAI/265/2010 de fecha 5 de abril de 2010, solicitó al Coordinador General de la Plataforma México conectar el Sistema Plataforma México en las oficinas de representaciones de la SSP en el exterior, con base en el artículo 1 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo que la CGPM determinó la viabilidad de incluir en la prestación de los servicios a las agregadurías considerando que éstas son una extensión de territorio nacional dado que forman parte de la oficina consular en el extranjero, de acuerdo a los artículos 1, 1 BIS y 4 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Además, mediante el oficio núm. SSP/STI/CGPM/OF.6560/12 del 8 de octubre de 2012, el Coordinador General de la Plataforma México informó que en el anexo único del contrato que nos ocupa se tiene contemplado la flexibilidad de crecimiento de nodos que convergen en la misma red y que permite prever los servicios actuales y nuevas necesidades; asimismo, se consideró que

cuando se requieran ampliaciones o incrementos en los servicios del contrato, deberán ser autorizados por el administrador de dicho instrumento, por lo que se puede determinar que no existe ninguna contraposición al servicio de conectividad que se brinda a las agregadurías, y con ello se salvaguarda la necesidad de mantener la conectividad en zonas estratégicas que garanticen la presencia del Estado Mexicano para la Seguridad Nacional.

Asimismo, informó que los servicios en las agregadurías, son efectuados por elementos de la Policía Federal, y se ha hecho de su conocimiento que para la futura contratación de los servicios de la Red Nacional deberá considerar de forma específica la prestación del servicio, lo que se acredita con la copia del oficio SSP/STI/CGPM/OF.5198/12 de fecha 31 de agosto de 2012.

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, toda modificación al contenido del contrato de conformidad con la norma se debe realizar mediante un convenio modificatorio, el cual deberá estar justificado. Además, en relación a lo manifestado de que se tenían considerados los aumentos en el anexo del contrato, éstos son para los mismos inmuebles señalados en el contrato. Por lo anterior, no se solventa la observación.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-009
11-0-04100-02-0016-01-010
11-9-04110-02-0016-08-001

13. En la revisión y análisis de la documentación comprobatoria del gasto con cargo en la partida 51501 "Bienes Informáticos", correspondiente a cinco contratos y un convenio modificatorio, por un monto ejercido en 2011 de 436,701.4 miles de pesos, se observó lo siguiente:

- Respecto del contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011 se le pagó al proveedor Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V., un monto de 8,891.9 miles de pesos, mediante la factura núm. AM00116760 del 11 de octubre de 2011; en la cual sólo se consigna un precio unitario por concepto de "Infraestructura de cómputo de RNSP, REPUVE y servicio de internet de la Plataforma México" que corresponde al total del contrato; no obstante, se describen los bienes y servicios a proporcionar en la adquisición de la infraestructura pero no se consigna el precio unitario de cada uno.
- En relación con el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, se le pagó al proveedor Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V., mediante la factura núm. AM00120724 del 8 de diciembre de 2012, un monto de 63,518.7 miles de pesos; sin embargo, en ella sólo se señaló el importe total y como descripción Hardware, diseño, planeación y licencias, además de señalar el concepto de "Infraestructura de cómputo para el centro de datos alterno de la Plataforma México y robustecimiento de los ambientes de desarrollo y pruebas, así como el centro de datos principal". No obstante, en el anexo del acta entrega-recepción de fecha 21 de noviembre de 2011, se describió el precio unitario de cada uno de los bienes y servicios que integran el concepto de la infraestructura objeto del contrato.
- En lo referente al contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011, se le pagó a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mediante la factura núm. F 145762 del 23 de

noviembre de 2011, un monto de 150,317.3 miles de pesos; sin embargo, se omitió indicar la descripción y precio unitario de cada bien y del servicio contratado, tal y como se señaló en el numeral 1.3 del anexo único del contrato que nos ocupa.

- En el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011 se le pagó al proveedor EMC Computer Systems México, S.A. de C.V., mediante las facturas núms. EMCMEXICOA1205, EMCMEXICOA1377 y EMCMEXICOA1378 del 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2011, 64,888.2 miles de pesos, 9,054.7 miles de pesos y 1,509.0 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, en la descripción solo señalan el concepto de "Infraestructura de almacenamiento para el centro de datos alterno de la plataforma México", adicionado en la primera factura "entrega de bienes de acuerdo a las actividades del plan de trabajo", en la segunda "instalación de configuración, puesta a punto de acuerdo a las actividades del plan de trabajo", y en la tercera factura "pruebas de aceptación de acuerdo a las actividades del plan de trabajo" por los montos totales de cada factura. No obstante, en el anexo de las actas entrega-recepción de fecha 20 de octubre y 9 de diciembre de 2011, se describió el precio unitario de cada uno de los bienes y servicios que integran el concepto de la infraestructura objeto del contrato.

Sobre el particular, el Director de Administración Tecnológica de la CGPM, mediante el oficio núm. SSP/STI/CGPRM/DGAII/DAT/OF.222/12 del 18 de septiembre de 2012, informó que "la Plataforma México solicitó llevar a cabo la contratación de los instrumentos jurídicos que se indican a través del esquema de solución, lo que implica que por las necesidades de contar con sistemas que son por sus componentes heterogéneos se buscó la mejor alternativa que ofertaran los prestadores de servicios bajo esta condición, con ello la Secretaría en aras de salvaguardar los esquemas operacionales del Sistema, se adquirió bajo esta modalidad, previendo la garantía de seguros que conlleva a que no se determinen componentes en particular, por lo que no se describen los precios unitarios dado que el aseguramiento integra a toda la solución en su conjunto, lo que garantiza una correcta funcionalidad del Sistema. Es de señalar que de no haber observado este esquema y si dejara de operar algún o algunos de los propios componentes que lo conforman ya no es viable su operación y por ende se tendría la necesidad de generar una nueva adquisición de dicho sistema, resultando con ello a futuro costos mayores para la dependencia".

Así también, con el oficio núm. SSP/STI/CGPM/OF.6560/12 del 8 de octubre de 2012, el Coordinador General de la Plataforma México señaló, que si bien es cierto de que no se señalan precios unitarios, no menos cierto es que el artículo 29-A del CFF, señala en el último párrafo de la fracción V que la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se especifica "Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación".

No obstante lo manifestado por la entidad fiscalizada, es de señalar que el artículo en cuestión establece que cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación, lo que la SSP no cumplió, toda vez que en primer lugar no se realizó el señalamiento expreso, y en segundo lugar, los bienes y servicios en cuestión sí se podían identificar de forma individual, hecho que se

constató con los documentos proporcionados en la verificación física de dichos bienes, tales como la relación de inventarios y resguardos, por lo que la observación prevalece.

Véase acción(es): 11-0-04100-02-0016-01-011

14. Por lo que se refiere a los pagos realizados en el 2011 de los contratos núms SESNSP-AD41-C-28-07 y su convenio modificadorio, OM/DGRMSG/AD/063/2008 y OM/DGRMSG/AD/074/2008, se observó que se pagaron servicios por un total de 272,680.0 miles de pesos, no obstante que corresponden a servicios recibidos en los ejercicios de 2009 y 2010, sin que se tenga evidencia de que se provisionaron como Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) en los ejercicios que correspondían, lo que contravino los artículos 119 a 120-A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el pasivo circulante se constituye con los adeudos de ejercicios anteriores para cubrir obligaciones de pago provenientes de compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.

A partir de dichos dispositivos jurídicos, solo pueden considerarse como gastos devengados aquellos expedientes de pago debidamente integrados con la documentación justificativa y el reconocimiento de recepción y conformidad por parte del ejecutor; es decir, no basta con que se tenga conocimiento de la existencia de gasto comprometido por contratos o actos administrativos que formalicen una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes o servicios, sino que debe además acreditarse el devengo mediante el reconocimiento de la obligación a favor de un tercero por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras.

De la integración de saldos por 272,680.0 miles de pesos las fechas en que fueron presentados para pago a la DGPOP no hubo la necesidad de llevarlos a pasivo, puesto que no se constituyeron en gasto devengado; por tanto, aunque correspondan a gastos 2009 y 2010 no es contrario a lo previsto por los artículos 119 y 120 A, ya que la esencia es regular el pasivo en tanto que los pagos no se ubiquen en estos supuestos.

En respuesta a los resultados finales, la SSP remitió la circular núm. DGPOP/0013/2012 del 10 de octubre de 2012, mediante el cual la Directora General de Programación, Organización y Presupuesto de la SSP solicitó a los titulares de Unidades, directores Generales, enlaces Administrativos en las Subsecretarías, coordinadores Generales en la SSP, que las unidades responsables que tengan contratos en ejecución revisen el estado que guardan y en caso de que existan pagos pendientes por servicios y/o bienes devengados lleven a cabo las gestiones que correspondan para la integración de los expedientes de pago, a efecto de que dichos compromisos sean cubiertos con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en que fueron contratados, en la consideración de que, de no ser aplicadas las suficiencias presupuestarias utilizadas para la generación de los compromisos contractuales durante el ejercicio fiscal en que se suscriben, se estará a lo previsto por el artículo 119 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los artículos 45, 46 y 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Por lo anterior, se considera solventada la observación.

Acciones

Recomendaciones

11-0-04100-02-0016-01-001.- Para que la Secretaría de Gobernación se asegure de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el ámbito de seguridad pública, realice las acciones conducentes para la actualización y emisión de su Manual de Procedimientos conforme al Reglamento Interior de esa dependencia; se obtenga la autorización por parte del Comité de Mejora Regulatoria Interna; se registre y se proceda a su difusión entre sus áreas. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 1]

11-0-04100-02-0016-01-002.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, establezca mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que en la integración del Anteproyecto de Presupuesto se incluyan las previsiones de gasto a efecto de cubrir los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades encomendadas a la Coordinación General de la Plataforma México; asimismo, para que las unidades administrativas remitan en tiempo y forma todas las adquisiciones (incluyendo las correspondientes a los contratos plurianuales) a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de que ésta integre el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con las adquisiciones que se pretendan adquirir y aquellas que se tiene evidencia de su compromiso. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 3]

11-0-04100-02-0016-01-003.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que en los contratos formalizados se señalen los precios unitarios de los bienes y servicios que se pactaron adquirir. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 8]

11-0-04100-02-0016-01-004.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que se registren en el inventario todos los bienes que se adquieran; asimismo, que en el inventario se registre el precio unitario de cada bien sin considerar el costo asociado a los servicios, y que se unifique la información que se detalle en los resguardos de los bienes adquiridos. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 10]

11-0-04100-02-0016-01-005.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que en los contratos formalizados con cargo a la partida 31602 "Servicios de Telecomunicaciones", y de acuerdo con la naturaleza del objeto del mismo, se señalen los precios unitarios de los bienes y servicios que se estipularon para su adquisición. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 10]

11-0-04100-02-0016-01-006.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que el proveedor entregue el Plan Detallado de Trabajo establecido en el Anexo Único de los contratos y se le dé cumplimiento en tiempo y forma en cada una de las entregas; asimismo, para que en todas las entregas parciales o totales que realicen los proveedores y prestadores de servicios, se deje constancia en forma detallada de que el proveedor entregó cada una de las actividades señaladas en las fechas establecidas. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 11]

11-0-04100-02-0016-01-007.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que en caso de incumplimiento por parte de los proveedores se realicen las gestiones para que, en su caso, se sancione a la empresa y se apliquen las penalizaciones correspondientes. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 11]

11-0-04100-02-0016-01-008.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, implemente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que, antes de formalizar la aceptación de los bienes adquiridos a entera satisfacción, se cuente con la lista de entrega por parte del prestador de servicios; con las actas de entrega-recepción que evidencien que los servicios se recibieron en tiempo y forma, de acuerdo con las especificaciones y características solicitadas en los contratos correspondientes. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 11]

11-0-04100-02-0016-01-009.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que, en caso de que se requieran modificaciones o incrementos en los servicios e inclusión de nuevas áreas, queden establecidos mediante convenios modificatorios de conformidad con la norma. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 12]

11-0-04100-02-0016-01-010.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, instrumente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que las erogaciones que se realicen con cargo al presupuesto de esa dependencia correspondan a lo establecido en los contratos formalizados con los proveedores. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 12]

11-0-04100-02-0016-01-011.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los contratos y facturas describan tanto el precio unitario como los bienes y servicios adquiridos, en cumplimiento del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 13]

Solicitudes de Aclaración

11-0-04100-02-0016-03-001.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que evidencia la aplicación de las penas convencionales por 12,958.4 miles de pesos por la entrega extemporánea de la infraestructura de telecomunicaciones para el centro de datos alterno establecida en el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y su anexo único, toda vez que según el anexo único del contrato, la entrega debió ser el 26 de noviembre de 2011 y de acuerdo al acta entrega-recepción se realizó el 5 de diciembre de 2011; es decir, la entrega se realizó con nueve días de atraso. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 11]

11-0-04100-02-0016-03-002.- Para que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que evidencie la aplicación de las penas convencionales por 1,157.9 miles de pesos por la entrega extemporánea del equipo establecida en el contrato núm. OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011 y su anexo técnico que, según el Plan de Trabajo (en el que de acuerdo al contrato se estipularon los plazos de entrega e instalación de los equipos adquiridos), debió realizarse el 17 de octubre de 2011; no obstante, según el acta de entrega recepción, los bienes se entregaron el 20 de octubre de 2011; es decir, con tres días de atraso. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública.

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 11]

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

11-9-04110-02-0016-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de seguridad pública, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión formalizaron el contrato núm. OM/DGRMSG/AD/063/2008; sin embargo, en el concepto incrementales no señalaron los lugares, dependencias o entidades que recibirían servicios del proveedor Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., por 24,185.4 miles de pesos por lo que existen diferencias entre las comandancias señaladas en el anexo técnico del contrato y los lugares y servicios denominados "1.0 Estaciones Policiales", "2.0 MEGANIT" y "3.0 Incrementales", de los cuales el último se divide en tres conceptos de pagos "3.1 GCIES (Servicios a Grupo Coordinador de Instalaciones Estratégicas)", "3.2 Servicios de Líneas Directa - Blue Lines" y "3.3 Otros", indicados en los anexos de las facturas y las actas de Entrega-Recepción de los servicios proporcionados. Cabe señalar que la acción emitida se derivó de la revisión a la Secretaría de Seguridad Pública. [Resultado 12]

Recuperaciones Probables

Se determinaron recuperaciones probables por 14,116.3 miles de pesos.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen: con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Seguridad Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a lo siguiente: la SSP no contó con la actualización y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; en relación con las adquisiciones, se determinó que no se estipularon en dos contratos los precios unitarios de los bienes adquiridos, no obstante que se contaba con los elementos para obtenerlos y describirlos en los contratos; asimismo, se determinaron deficiencias en los controles de los inventarios y resguardos de los bienes que provienen de los contratos revisados, toda vez que en unos casos se presentaron resguardos e inventarios individuales y etiquetados, y en otros, se proporcionó un documento denominado "Resguardo individual de activo fijo", el cual contiene un solo número de inventario considerando un conjunto de bienes como unidad, lo que ocasiona que la entidad fiscalizada no tenga identificados todos los bienes, y por lo tanto, desconoce el universo de sus activos, lo que implica un riesgo de pérdida de los mismos.

Por otro lado, en las facturas de cinco contratos y un convenio modificatorio no se estipuló el costo unitario de los bienes adquiridos, no obstante que sí se podían identificar de forma individual, hecho que se constató con los documentos proporcionados en la verificación física de dichos bienes.

En otros casos se presentaron documentos que no demuestran la entrega oportuna de los bienes, dado que no son claros ni evidencian que correspondan a los bienes relacionados en los contratos correspondientes, lo que resta transparencia a la entrega recepción de los bienes en cuestión. Asimismo, se identificaron servicios proporcionados a unidades administrativas que no estaban previstas en los contratos correspondientes, sin que se efectuara el convenio modificatorio.

Por último, en dos contratos no se cobraron penalizaciones por la entrega extemporánea de bienes por 14,116.3 miles de pesos y en un contrato en el concepto de incrementales no se señalaron los lugares, dependencias o entidades que recibirían los servicios pactados.

Apéndices

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Analizar los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos, así como el marco normativo interno aplicable a los rubros sujetos a revisión, con la finalidad de identificar las áreas y funciones relacionadas con el objetivo de la auditoría. Asimismo, verificar que dichos manuales se encuentren autorizados, vigentes, publicados y que se dieron a conocer a los servidores públicos. Así también, que la estructura orgánica se autorizó por las instancias competentes.
2. Constatar que la CGPM programó y presupuestó en el anteproyecto de presupuesto los recursos acordes a sus necesidades.
3. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido del programa sujeto a revisión, consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, coinciden con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del mismo ejercicio. Asimismo, constatar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria y éstos se tramitaron y autorizaron conforme a la normativa correspondiente.
4. Constatar que las Cuentas por Liquidar Certificadas contienen número, fecha de expedición y de pago, clave presupuestaria, beneficiario, importe, firmas electrónicas, sello de trámite de pago y que se ingresaron al Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en las fechas establecidas.
5. Constatar la autorización del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que estuvo vigente en 2011, y comprobar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio de 2011, fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) y se remitió a la Secretaría de la Función Pública dentro del plazo permitido. Asimismo, confirmar que el CAAS sesionó conforme a su calendario establecido.
6. Comprobar que la selección de los procedimientos de contratación que se llevaron a cabo para la contratación y adquisición de bienes y servicios, con cargo en las partidas presupuestales 31602 "Servicios de Telecomunicaciones" y 51501 "Bienes Informáticos", se fundaron y motivaron, en su caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
7. Verificar que antes del inicio de los procedimientos de adjudicación y contratación de bienes y servicios con cargo en las partidas presupuestales 31602 "Servicios de

Telecomunicaciones" y 51501 "Bienes Informáticos" se contó con suficiencia presupuestal y con la evidencia documental que acredite la inexistencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables; asimismo, que se elaboró el dictamen con el que se sustentó el análisis de la información técnica correspondiente.

8. Comprobar que los contratos de adquisición y contratación de bienes y servicios, se firmaron por los servidores públicos facultados; se formalizaron de acuerdo a los plazos establecidos; se elaboraron de acuerdo con los requisitos establecidos por la norma, y que son congruentes con las bases y con las ofertas de los proveedores o prestadores de servicios. Asimismo, verificar el cumplimiento de sus cláusulas pactadas, y que las garantías y fianzas acordadas se presentaron en tiempo y forma.
9. Constatar que los bienes adquiridos con cargo en la partida presupuestal 51501 "Bienes Informáticos" contaron con los oficios de liberación de inversión (OLI) correspondientes.
10. Constatar que los bienes y servicios se recibieron en tiempo y forma; asimismo, comprobar que los bienes adquiridos fueron inventariados, resguardados, asegurados y registrados como patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública.
11. Verificar que los pagos de los bienes y servicios adquiridos y contratados, se realizaron conforme a las condiciones establecidas en los contratos, correspondieron a compromisos efectivamente devengados y se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, y que ésta cumplió con los requisitos fiscales establecidos en la normativa. Asimismo, que se registraron de conformidad con la normativa.
12. Revisar físicamente los bienes adquiridos, y verificar que se encuentren en los lugares asignados en los resguardos y en las condiciones óptimas de funcionamiento y operación.

Áreas Revisadas

La Coordinación General de la Plataforma México (CGPM) y las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19.
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 8, fracciones I y II; 264, párrafo último.

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 45, fracción, VI.
4. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29-A
5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, con reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 2011, artículo tercero, numerales 13, fracción II y 14, fracciones II.2, Primera.- Ambiente de Control, inciso e), y II.3, Primera.- Ambiente de Control, inciso b); Reglamento Interior de la SSP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2010, artículos 14, fracción VI; 18, fracción, XII, y 31, fracción XXIII; Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, normas sexta, séptima y décima primera; Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) de la SSP, numerales V.17. y V.19.1, párrafo tercero; Contratos núms. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, cláusulas séptima y décima séptima; Anexos Únicos de los contratos núms. OM/UAI/DGRMSG/AD/016/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/035/2011, OM/UAI/DGRMSG/AD/036/2011 y OM/UAI/DGRMSG/AD/038/2011, numerales 2, 4, 5, 7, 8 9, 11 y 12; Contrato núm. SESNSP-AD41-C28-07, cláusula segunda y anexo único, numeral 12; Contrato núm. OM/DGRMSG/AD/063/2008, cláusula novena y anexo único, numeral 2, párrafo segundo;

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.